Diplomado Simulacro módulo - Derecho Comercial

Estimado(a) estudiante de Littigio. En este formulario encontrará preguntas relacionadas con temas de sociedades, propiedad intelectual, títulos valores e insolvencia. Cuenta con 90 minutos para solucionarlo. Mucha suerte.

Puntos: 200/200 Hora: 02:53

1. Nombre y apellidos *

   Juan Sebastian Traslaviña Niño

2. Correo electrónico *

   Jsebas0318@gmail.com

3. **Supuesto de hecho**: Sebastián y Jorge son amigos desde la universidad y desean iniciar un negocio de venta de ropa importada. Ambos acuerdan que van a invertir 30 millones de pesos cada uno y que las utilidades del negocio se las van a repartir mitad para cada uno.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

4. Sebastián y Jorge celebraron un contrato de sociedad válido? *

   ○ No, porque para que nazca la persona jurídica es necesario realizar el registro mercantil.

- ○ No, porque no existe un documento constitutivo de la sociedad.
- ◉ Si, porque se encuentran los requisitos mínimos para la celebración válida del contrato.
- ○ Si, porque el registro mercantil solo es necesario para la oponibilidad.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

5. Luego de 3 años, uno de los proveedores de Sebastián y Jorge los quiere demandar, pues ya llevan más de tres meses sin pagar el último envío de ropa realizado. El proveedor se acerca a su oficina de abogados con preocupación, pues considera que ellos no tienen como pagarle, ya que la empresa solo tiene deudas en la actualidad. Frente a esta preocupación usted como abogado qué le debería explicar al proveedor. *

- ○ El único socio que puede pagarle la deuda es con él que usted celebró el contrato de suministro, pues el otro no se obligó.
- ○ Se puede demandar a la sociedad, sin embargo, es poco probable que le paguen, pues la sociedad solo tiene pasivos.
- ◉ Se puede demandar a la sociedad. En caso de que los pasivos sean superiores que los activos, los socios también responden con su patrimonio.
- ○ Solo debería demandar al socio con bienes, pues el otro es poco probable que tenga el capital para pagarle.

6. **Supuesto de hecho**: Andrés Ramírez decidió constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) denominada "Innovatech S.A.S." con un capital inicial de $100 millones. Durante el primer año, Andrés fue el único accionista de la sociedad y, en consecuencia, ejerció directamente las atribuciones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, además de ser el representante legal. En el segundo año, Andrés decidió vender el 30% de sus acciones a su amiga Laura. Sin embargo, antes de realizar el registro de la venta de acciones en el libro de registro de acciones, Andrés suscribió un contrato de suministro con una empresa sin consultarle a Laura, alegando que, como accionista único hasta ese momento, tenía plenos poderes para tomar decisiones sin necesidad de convocar ningún

órgano social.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

7. Laura, al enterarse del contrato celebrado por Andrés (como representante legal), cuestionó la validez del mismo, pues la venta de sus acciones había sido con anterioridad a la celebración de ese contrato. En este contexto ¿Es válido el contrato de suministro celebrado por Andrés?
*

- Si es válido, porque al momento de la celebración del contrato de suministro, Laura, aunque ya era accionista, no tenía la capacidad de decidir sobre la venta de acciones.
- Si es válido, porque al momento de la celebración del contrato de suministro Laura no era accionista, por lo que Andrés seguía teniendo la capacidad para celebrar el contrato.
- No es válido, porque Andrés desconoció el voto de Laura en la decisión respecto a la celebración del contrato de suministro.
- Es válido solo si es ratificado por Laura, pues ella tiene poder de decisión al ser accionista en la sociedad.

8. **Supuesto de hecho:** Mariana y Juan desean emprender un negocio de comercialización de productos tecnológicos. Tras analizar diferentes opciones, deciden constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) porque les permite flexibilidad en la organización y una responsabilidad limitada a sus aportes. Para constituir "TecnoInnovadores S.A.S" deben seguir una serie de pasos legales. En primer lugar, redactan los estatutos sociales, en los que establecen la distribución accionaria, con Mariana aportando el 60% del capital y Juan el 40% restante. Luego, proceden a la inscripción de la sociedad en la Cámara de Comercio, lo que les permitirá operar legalmente.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

9. Durante el proceso, un amigo les comenta que, al ser una sociedad de capital, necesitan obligatoriamente al menos tres socios para constituir la empresa. Ante esta afirmación, surge la siguiente pregunta: ¿Es necesario que Mariana y Juan tengan al menos tres socios para constituir su S.A.S.?
*

- ○ Toda sociedades de capital debe tener mínimo tres socios y contar con una junta directiva.
- ○ No es necesario porque la S.A.S. es un tipo de sociedad anónima y sigue sus mismos requisitos de constitución.
- ○ No es necesario porque las S.A.S. solo pueden ser constituidas por una persona jurídica y no por varias personas naturales.
- ◉ No es necesario porque la S.A.S. puede ser constituida por una o varias personas y no requiere obligatoriamente junta directiva.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

10. ¿Qué sucede si Mariana y Juan constituyen la sociedad mediante un documento privado y no lo registran ante la Cámara de Comercio?
*

- ◉ Estaría frente a la creación de una sociedad de hecho, porque en este caso el registro es necesario para el nacimiento de la persona jurídica.
- ○ Estaría frente a una sociedad con personería jurídica independiente a los socios, pero al no estar registrada no puede ser oponible a terceras personas.
- ○ Estaría frente a una sociedad con personería jurídica independiente a los socios, pero al no estar registrada, los socios respondería solidariamente entre ellos en caso de demanda.
- ○ Estaría frente a una persona jurídica independiente a los socios y los socios no responden con sus patrimonios individualmente considerados, porque en este caso es suficiente el documento privado para el nacimiento de la sociedad.

11. **Supuesto de hecho**: GreenTech S.A, una empresa con sede en Medellín dedicada a las tecnologías verdes, ha enfrentado dificultades financieras durante los últimos dos años. Los problemas comenzaron cuando varios de sus principales clientes dejaron de pagar, lo que llevó a un déficit significativo en su flujo de caja. Actualmente, la empresa no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones vencidas, lo que ha generado demandas por parte de algunos acreedores. Sin embargo, los representantes de "GreenTech S.A." creen que todavía existe la posibilidad de salvar la empresa si logran negociar con los acreedores.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

12. Ante esta situación, el gerente consulta con su abogado para decidir ¿Qué opción legal es más adecuada para "GreenTech S.A." si sus representantes consideran que aún puede recuperarse y continuar operando?
*

- (●) Solicitar el inicio del proceso de reorganización empresarial para reestructurar las deudas y salvar la empresa.
- ( ) Solicitar el inicio del proceso de liquidación judicial para cerrar la empresa y pagar las deudas con la venta de activos.
- ( ) Permitir que los acreedores continúen con las demandas individuales hasta que se liquiden los bienes de la empresa.
- ( ) Negociar directamente con los acreedores sin someterse a un proceso formal de insolvencia.

13. La empresa *SolucionesVerdes S.A.* registró la marca *EcoDrive* para una línea de vehículos eléctricos. Tras varios años de éxito en el mercado, la empresa decide cambiar su enfoque y descontinuar la producción de vehículos eléctricos. Tiempo después, *SolucionesVerdes S.A.* decide renunciar al registro de la marca *EcoDrive* debido a que ya no tiene intención de utilizarla en el futuro. Sin embargo, al intentar renunciar al registro de la marca, la Superintendencia de Industria y Comercio niega la solicitud y le informa que la marca está sujeta a un

embargo judicial.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

14. Debido a esto, el representante de *SolucionesVerdes S.A.* decide acudir a un abogado para que les explique por qué no pueden renunciar a la marca. Según el abogado de *SolucionesVerdes S.A.*, ¿cuál es la razón principal por la que la empresa no puede renunciar al registro de la marca *EcoDrive*?
*

- La renuncia a la marca EcoDrive está restringida por una deuda pendiente con la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que impide que se proceda con la cancelación.
- La renuncia a la marca EcoDrive está limitada por la existencia de un embargo judicial sobre la marca, lo que impide la disposición de la propiedad hasta que se resuelva el conflicto legal.
- La renuncia a la marca EcoDrive no puede realizarse mientras exista discusión sobre el uso de la marca.
- La renuncia a la marca EcoDrive se debería permitir, pues no existe ninguna norma que limite su cancelación, por lo que sería necesario presentar un derecho de petición solicitando formalmente la cancelación.

15. La empresa *TechWorld S.A.* es titular de la marca *SmartHome*, registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para productos electrónicos relacionados con el hogar inteligente. Debido a cambios en su estrategia comercial, *TechWorld S.A.* decide descontinuar la producción de productos para el hogar inteligente y renunciar a la marca *SmartHome*. Para ello, la empresa inicia el proceso de cancelación del registro de la marca ante la SIC.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

16. Sin embargo, los representantes de la empresa *TechWorld S.A* preguntan a su abogado ¿cuándo se hace efectiva la renuncia al derecho sobre la marca *SmartHome* presentada por *TechWorld S.A.* ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)? *

- ○ Desde el momento en que TechWorld S.A. presenta la solicitud de renuncia ante la SIC.
- ○ Únicamente cuando la SIC evalúa y acepta la renuncia de manera expresa mediante resolución.
- ◉ Desde la fecha en que la SIC inscribe la renuncia en el registro de marcas.
- ○ Cuando TechWorld S.A. deja de fabricar y comercializar productos bajo la marca SmartHome.

17. En 2015, la empresa InnovateTech S.A. solicitó el registro de la marca GreenGadget para una línea de dispositivos tecnológicos sostenibles. Sin embargo, en julio de 2021, debido a dificultades económicas, InnovateTech S.A. dejó de comercializar productos bajo la marca GreenGadget. El 3 febrero de 2025, otra empresa, EcoTech S.A., solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la cancelación de la marca GreenGadget por falta de uso. Durante el proceso, se descubre que la resolución final que otorgó el registro de la marca GreenGadget fue el 15 de agosto de 2016. Ahora, la SIC debe decidir si procede la cancelación de la marca.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

18. Usted como abogado experto en propiedad intelectual opina que: *

- ○ Se debe proceder a la cancelación, ya han pasado más de 9 años desde que se registro la marca y no se ha usado.
- ○ No debe proceder la cancelación, pues no han pasado más de 10 años desde que se registro la marca.

- [x] Se debe proceder con la cancelación, pues han pasado más de tres años desde que comenzó el desuso.
- [ ] No se debe proceder la cancelación hasta que se cumpla 1 año más de desuso.

19. La señora Nora, nacional de Perú, tiene una empresa de vestidos de baño en su país, cuya marca es "Paradise". Ella quiere empezar a vender sus productos en Colombia, sin embargo, una vez empieza a exportar sus productos a dicho país, descubre que existe una marca registrada con el mismo nombre de su marca y que vende ropa, incluyendo vestidos de baño.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

20. Nora consulta con usted y le pregunta si es posible solicitar la cancelación de esa marca, debido a que "Paradise" se encuentra registrada en Perú hace más de 10 años y que la marca caleña tan solo lleva 1 año en Colombia, por lo que parece ser que se copiaron de ella.
*

- [ ] No es posible, debido a que, a pesar de que el derecho sobre la marca es universal, la marca caleña se dedica al uso de esa marca para ropa en general, no solo para vestidos de baño, por lo que no genera ningún perjuicio para Nora.
- [x] No es posible, debido a que el derecho sobre la marca no es universal, por lo que para obtener ese derecho es necesario inscribirlo en el sistema de registro de cada país.
- [ ] Es posible solicitar la cancelación, debido a que la marca de Nora es más antigua que la marca caleña.
- [ ] No es posible porque las marcas nacionales tienen prevalencia en el registro marcario en Colombia y la marca caleña se registro antes que la marca de Nora.

21. Felipe es un médico mexicano que llegó a Colombia hace 10 años con el objetivo de realizar una investigación en Bogotá. Luego de varios años descubrió, junto con

un grupo de investigación un método para reducir el dolor y agilizar las quimioterapias de los pacientes con cáncer en su hospital.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

22. Felipe se encuentra interesado en patentar dicho método, debido a que pronto se regresará a México y desea aplicarlo en pacientes que sufren de esta enfermedad en su país. Por lo que lo contacta a usted para que lo asesore en el proceso de obtención de la patente. En este sentido, usted le indica lo siguiente: *

- ○ En Colombia es posible patentar dicho método solo si demuestra que lo ha venido utilizando mínimo tres años.
- ○ En Colombia es posible patentar dicho método, pero es muy posible que en México tenga que volverlo a patentar, pues dicha patente debe quedar registrada en lugar en donde se hará su uso.
- ◉ En Colombia no se puede patentar dicho método, pues según las normas, no es posible patentar esta clase de métodos médicos.
- ○ En Colombia no es posible patentarlo, pues si se va a usar en México es necesario tener autorización de la autoridad competente en dicho país.

23. **Supuesto de hecho**: Pedro Rodríguez es un empresario que un día recibe una demanda ejecutiva en su contra por el cobro de una letra de cambio con un monto de 50 millones de pesos. Según el demandante, Juan Martínez, Pedro firmó el título y, por lo tanto, debe pagar la deuda. Sin embargo, Pedro nunca firmó ese documento. Al revisar la letra de cambio, se da cuenta de que la firma en el título no es la suya y que posiblemente se trata de otra persona con el mismo nombre.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

24. Ante esta situación, Pedro consulta a su abogado y le pregunta: ¿Qué mecanismo procesal puede utilizar para defenderme?

*

- Presentar una excepción cambiaria argumentando el hecho de no haber sido el demandando quien suscribió el título.
- Alegar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
- Presentar una excepción cambiaria argumentando la falta de representación de quien haya suscrito el título a nombre del demandando.
- Presentar una excepción cambiaria argumentando la incapacidad del demandado al suscribir el título.

25. **Supuesto de hecho**: Luis García le pide prestado a Pedro Pérez una suma de dinero de 10 000 000 (diez millones de pesos). Pedro acepta, pero solicita la suscripción de un pagaré con fecha de vencimiento para el 15 de diciembre de 2025.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

26. Usted como abogado experto en títulos valores considera que el orden del título valor debe ser el siguiente: *

- Fecha - debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de Luis García- lugar- fecha de pago- la suma de 10.000.000 (diez millones de pesos)-firma y suscribe Pedro Pérez.
- Fecha - debo y ordeno incondicionalmente por este pagaré a Pedro Pérez a pagar- lugar- fecha de pago- la suma de 10.000.000 (diez millones de pesos)-firma y suscribe Jorge Hernández.
- Fecha - debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de Pedro Pérez- lugar- fecha de pago- la suma de 10.000.000 (diez millones de pesos)-firma y suscribe Luis García.

Fecha - debo y ordeno incondicionalmente por este pagaré a la orden de Luis García- lugar- fecha de pago- la suma de 10.000.000 (diez millones de pesos)-firma y suscriben Pedro Pérez y Lina Arias.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

27. El 13 de junio de 2025, Pedro le endosa el pagaré a Lina Arias, quien es su acreedora. El 16 de diciembre de 2025, Lina decide demandar a Luis García, quien es el creador del título. Frente a dicha demanda, Luis se defiende argumentado contrato no cumplido, pues Pedro nunca le desembolsó los 10 000 000 (diez millones de pesos). Frente a esta situación, usted como abogado considera que dicho argumento es válido? *

- Si, porque Luis nunca recibió el dinero, por lo que no existe causa jurídica para tener que pagar los diez millones de pesos.
- No, porque una vez Pedro endoso el título, Luis no puede presentar excepciones derivadas del negocio causal ante un tercero de buena fe exenta de culpa.
- Si, porque el Código de Comercio permite presentar excepciones frente al cobro del título valor cuando existen excepciones del negocio causal.
- No, porque era necesario que Lina demandara tanto a Luis, como a Pedro, para poder presentar una excepción frente al negocio causal.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

28. La situación del numeral anterior es un claro ejemplo del principio de: *

- Literalidad
- Legitimación
- Autonomía
- Incorporación

29. **Supuesto de hecho**: El 10 de junio de 2020 venció un pagaré creado por Andrés, y, en donde, Beatriz, Carlos, Ximena y Daniel eran endosantes. Esteban, quien tiene derecho a reclamar el valor del título, demandó el 5 de agosto de 2022 y decidió presentar una demanda contra todos los obligados (Andrés, Beatriz, Carlos, Ximena y Daniel). Los demandados formularon la excepción de prescripción, argumentando que el plazo para demandar había expirado.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

30. Si el juez aplica correctamente las normas sobre prescripción de la acción cambiaria, ¿qué decisión debe tomar en este caso?
*

- Declarar probada la excepción de prescripción solo para Beatriz y Carlos, pero no para Ximena y Daniel, porque la prescripción solo afecta a los primeros endosantes en la cadena de endosos.
- Rechazar la excepción de prescripción para todos los demandados, ya que al presentar la demanda dentro de los tres años siguientes al vencimiento del título, el acreedor Esteban aún tiene derecho a exigir el pago.
- Aceptar la excepción de prescripción solo para Beatriz, Carlos, Ximena y Daniel, pero mantener la demanda contra Andrés, ya que los términos de prescripción son diferentes para los obligados de regreso y para el obligado principal.
- Declarar la prescripción total de la acción cambiaria y rechazar la demanda de Esteban, pues al haber pasado más de dos años desde el vencimiento del título, ninguna acción cambiaria es válida.

31. **Supuesto de hecho**: Johan endosó una letra de cambio a Martha, luego de esto, el título tuvo varios endosos sucesivos. El último tenedor legítimo de la letra de cambio es Carlos, quien quiso cobrar el título a su endosante, quien a su vez se negó argumentando no tener el dinero.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

32. Ante el incumplimiento, Carlos ejerció la acción de regreso puro contra Martha. Frente a este problema, Martha pagó la totalidad de la deuda, pero quiere recuperar el dinero pagado, por lo que pregunta a su abogado: ¿Qué acción cambiaria puede ejercer frente a Johan para recuperar su dinero? *

- (●) Acción de regreso interno
- ( ) Acción causal
- ( ) Acción de enriquecimiento sin justa causa
- ( ) Acción de regreso del último tenedor

33. **Supuesto de hecho**: Martha compró una pulsera por internet para regalarle a su hija el día de su cumpleaños. Tres días después, recibió la pulsera en su domicilio, sin embargo, ese mismo día se percató de que la misma no era de oro, pese a que pensaba que era de ese material. Martha se siente estafada con la compra que realizó.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

34. Como abogado, ¿qué recomendaría usted? *

- ( ) Denunciar al vendedor por delito de estafa.
- ( ) Presentar una demanda ante de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- (●) Comunicarle al vendedor que usted devolverá la pulsera y que solicita la devolución del dinero.

- Iniciar una demanda por incumplimiento contractual.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

35. Martha no sabe si seguir la recomendación del abogado. Sin embargo, decide hablar con el vendedor y preguntarle si es posible que le devuelva el dinero. El vendedor le contestó a Martha que él había sido claro en que la pulsera no tenía cambio ni devolución del dinero, porque era la última referencia, y que cuando ella la compró, había aceptado dicha política de cambios. Frente a esta situación Martha: *

- No puede hacer nada porque ella aceptó al momento de la venta la imposibilidad de solicitar su dinero de regreso.
- Puede iniciar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es muy probable que no le regresen su dinero, al haber ella aceptado la no devolución al momento de celebrar el contrato.
- (●) Puede iniciar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando la inclusión de una cláusula abusiva dentro de su contrato y solicitando la devolución de su dinero.
- Puede demandar ante la jurisdicción ordinaria la nulidad del contrato de compraventa por existir un vicio de dolo, al haber sido engañada en cuanto al material de la pulsera, lo que la impulsó a comprarla.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

36. Martha decide no iniciar ninguna acción con respecto a la pulsera y se la regala a su hija. Cuatro meses después, su hija se acerca y le indica a Martha que la pulsera no cierra bien y que es necesario solicitar la garantía de la misma, pues únicamente la ha usado dos veces. Martha le escribe al vendedor para solicitar la garantía de la pulsera, el vendedor le indica que la garantía era de tres meses, por lo que no se la pueden otorgar. Martha acude a usted como abogado y le pregunta sí la respuesta del vendedor es correcta, pues nunca le dijeron que la garantía fuera de tres meses y tampoco aparece nada en la página donde ella lo compró. *

- (●) Es incorrecta, pues al no indicarle el término de garantía, se entiende que Martha tiene un año para hacer uso de ella si lo requiere.
- ( ) Es correcta, la costumbre mercantil indica que el término de garantía es de tres meses desde la celebración del contrato.
- ( ) Es incorrecta, pues la garantía solo cubre aspectos relacionados con el material de la pulsera, más no con el funcionamiento.
- ( ) Es incorrecta, pues a Martha no le pueden negar la garantía del producto, porque sería una práctica abusiva por parte del comerciante, en este caso, el vendedor de la pulsera.

Conserve la información guardando su respuesta.

Guardar mi respuesta

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

Privacidad y cookies | Privacidad de la salud del consumidor | Términos de uso